

Kommunstyrelsen

Plats och tid Digitalt via Teams. Presidiet sitter i Fullmäktigesalen. Klockan 14:00—14.25.

Paragrafer § 106-107

Beslutande ledamöter Claes Nordmark (S), ordförande
Sead Maglic (SJVP), 1:e vice ordförande
Johan Gröhn (C), 1:e vice ordförande
Maria von Schantz (M)
Egon Palo (M)
Catarina Ask (MP)
Lena Goldkuhl (S)
Bernt Drugge (SD)
Bosse Strömbäck (V)
Johan Sellin (M)
Johan Lund (S)
Beatrice Öman (S)
Inge Andersson (BA)
Lars Nilsson (S)

Tjänstgörande ersättare Ingemar Karlsson (BA)

Närvarande ersättare Glenn Blom (S)
Astrid Sundström Lindström (C)
Johan Johansson (MP)
Erika Sjöo (SJVP)
Kurt Pettersson (S)
Anna-Carin Aaro (S)
Rigmor Åström (M)
Hans B Nilsson (M)
Suzanne Thörnäs (BA)
Lars-Åke Vikström (SD)
Hendrik Andersson (L)

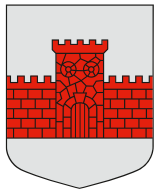
Övriga närvarande Fullmäktiges presidium Eivy Blomdahl (S) och Göran Ahlman (M), kommunchef
Mats Berg, plan- och exploateringschef Lars Andersson § 106, kanslichef
Carina Hallnor, samt sekreterare Björn Isaksson.

Protokollet är digitalt signerat av

Claes Nordmark (S), ordförande

Inge Andersson (BA), justerare

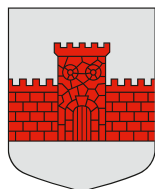
Björn Isaksson, sekreterare



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 106 Anskaffning av två aktiebolag inom Boden Industrial Park.....	3
§ 107 Upplåtelse av arenanamnet på Björknäshallen.....	8



Kommunstyrelsen

§ 106 Anskaffning av två aktiebolag inom Boden Industrial Park

KS 2022-00567

Kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner att anskaffa två aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kronor vardera. Medel anvisas ur likvida medel.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordningar för respektive bolag

Beskrivning av ärendet

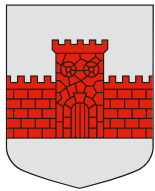
För närvarande pågår detaljplanearbete för Svartbyn VU5 som i kommunens översiktsplan är utpekad som ett utredningsområde för verksamheter. Området omfattar ett cirka 500 hektar stort område där tillgången till grön el och stora markområden ger unika förutsättningar för etablering av ytkrävande verksamheter inriktade mot elintensiva näringar. Parallellt med detaljplan för verksamhetsområdet sker även arbete med detaljplan för infrastrukturumråde som sammanbinder VU5 med befintlig infrastruktur i form av stambanan samt RV 97.

I en pågående prövning enligt miljöbalken har Mark- och miljödomstolen gett H2GS AB tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (s.k. byggnadsdom).

Förhandlingar förs mellan H2GS och kommunen om försäljning av aktuella markområden. För att möjliggöra för H2GS att påbörja arbeten, i enlighet med ovan nämnda byggnadsdom, innan avtal om marköverlåtelse har träffats, har parterna träffat arrendeavtal.

H2GS ges genom arrendeavtalet rätt att för sin förvärvsverksamhet utföra markarbeten, projektering, pålning och annat förberedande arbete inom arrendeställe av anläggningar för vätgas- och stålproduktion. Arrendatorn ska på eget ansvar och egen bekostnad inhämta bygglov och andra tillstånd som krävs för verksamheten på arrendestället.

Arrendeområdena är utmärkta med röd begränsningslinje på karta nedan.



Kommunstyrelsen

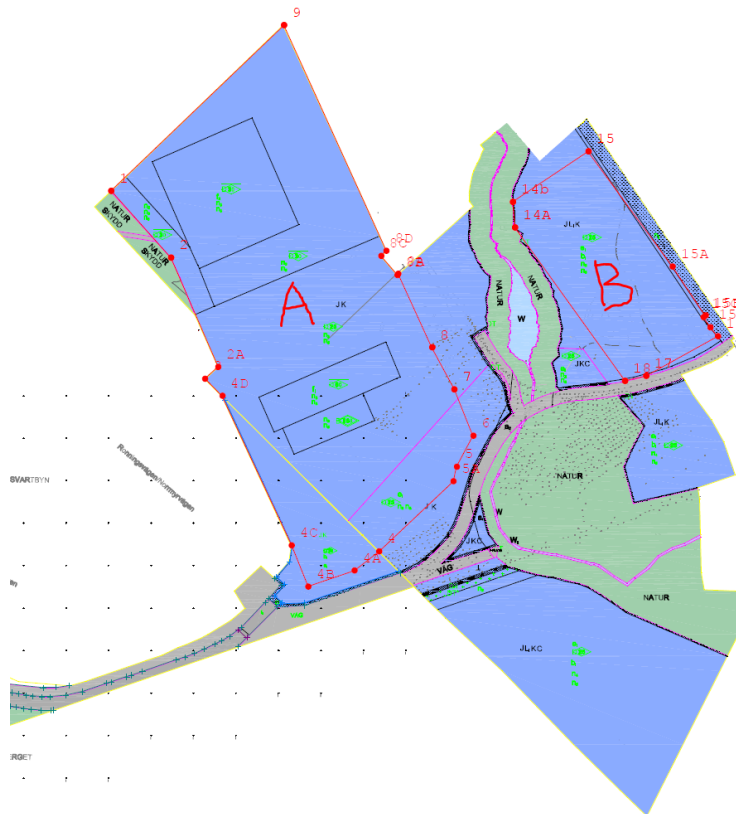


Bild 1. Arrendekområde Svartbyn VU5

I bilaga till arrendeaftalet noteras en översiktlig ram för de fortsatta förhandlingarna om själva marköverlåtelsen. Bilagan är varken bindande eller slutgiltigt bestämd.

Avsikten är att kommunen i ett kommande skede ska sälja två nybildade aktiebolag till H2GS. Dessa två nybildade aktiebolag avses vid tillträdet att äga de markområden som H2GS idag arrenderar. Nu aktuellt ärende är första steget för att kunna genomföra kommande fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelser. Dessa kommande bolagsförsäljningar erfordrar godkännande av kommunfullmäktige

De bolag som kommunen nu anskaffar är dels Bodens Stålverks Fastighets AB och dels Bodens Vätgas Fastighets AB. Bolagen syften är att, med iakttagande av likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincipen, exploatera och utveckla mark för stålverks- respektive vätgasverksamhet inom Bodens kommun. Bolagen anskaffas genom att kommunen förvärvar två så kallade lagerbolag.



Kommunstyrelsen

I nästa steg är tanken att kommunen säljer område A enligt karta ovan till kommunens eget bolag Bodens Stålverks Fastighets AB. Område B försäljs till kommunens eget bolag Bodens Vätgas Fastighets AB. Genom aktieöverlåtelseavtal överlåter sedan kommunen dessa bolag till H2GS.

När fastigheter säljs mellan professionella aktörer är det mer regel än undantag att parterna väljer att inte överlåta fastigheterna enligt jordabalkens bestämmelser, en s.k. rak fastighetsöverlåtelse, utan i stället överlåter fastigheten paketerad i ett bolag. En paketerad fastighetsöverlåtelse innebär således att säljaren till köparen överlåter aktierna i det bolag som äger fastigheten.

Bilden nedan illustrerar översiktligt kommande paketering av bolagen, där kommunen bildar bolag och i ett senare läge försäljer aktuell mark till dessa bolag.



Bild 2. Kommande paketering av bolagen

Fortsatt process innebär att Bodens kommun, genom aktieöverlåtelseavtal, överlåter aktierna i kommunens Bodens Stålverks Fastighets AB och Bodens Vätgas Fastighets AB till av H2GS ägda bolag.

Aktieöverlåtelseavtalen kommer för sin giltighet vara villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt aktieöverlåtelsen.

Köpeskillingen för bolagen kommer att bland annat baseras på ett markpris om 50 kronor per kvadratmeter, vilket är i linje med senast utförda marknadsvärderingen för området.

Transaktionen mellan parterna illustreras schematiskt nedan:



Kommunstyrelsen

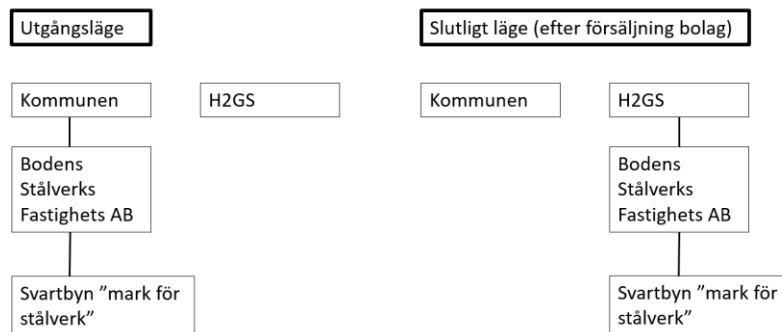


Bild 3. Kommande transaktion mellan parterna

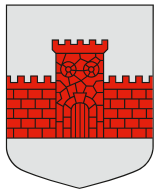
Ett motiv för en försäljning i bolagsform är att parterna på så sätt inte är bundna av jordabalkens tvingande bestämmelser, vilka gäller vid en normal fastighetsförsäljning. En överlåtelse av aktier i det fastighetsägande bolaget innebär att köplagens bestämmelser blir tillämpliga på transaktionen. Köplagens bestämmelser är betydligt mer flexibla och är möjliga att avtala bort.

Jordabalkens tvingande bestämmelser anger bland annat att ett köp avseende fast egendom inte får göras beroende av villkor under mer än två år från den dag köpehandlingen upprättades. Sådana villkor är dock möjliga att tillämpa om försäljningen sker i bolagsform. Det är vidare möjligt att avtala om att kommunen äger rätt att under vissa förutsättningar återköpa aktierna i bolaget. Ett löfte att i framtiden sälja eller köpa fast egendom enligt jordabalken inte är bindande.

Det samarbetsavtal som 2021 träffats mellan H2 och Boden är under revidering. Detta för att se över eventuella uppdateringsbehov med anledning av den fortlöpande utvecklingen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens (fysisk planering) förslag i tjänsteskrivelse 2022-08-03:

1. Kommunfullmäktige godkänner att anskaffa två aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kronor vardera. Medel anvisas ur likvida medel.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordningar för respektive bolag.



Kommunstyrelsen

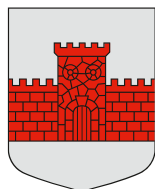
Beslutsunderlag

Bolagsordningar

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-03

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 107 Upplåtelse av arenanamnet på Björknäshallen

KS 2022-00569

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen Boden Hockey ges rätten att nyttja och sälja arenanamnet på Björknäshallen.
2. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens chef får i uppdrag att upprätta avtal mellan föreningen och kommunen senast 2022-08-15.
3. I det upprättade avtalet ska bland annat framgå att:
 - Avtalet löper under fem år från tecknandet.
 - 15 % av försäljningsvärdet tillfaller Bodens kommun (faktureras årligen).
 - 30 % av försäljningsvärdet ska oaktat gå till föreningens ungdomsverksamhet.
 - Föreningens verksamhet bedrivs på ett sätt som är förenligt med Idrottsrörelsens värdegrund (Riksidrottsförbundet) samt Bodens kommuns värderingar och ordningsföreskrifter.

Reservationer

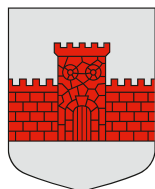
Johan Sellin (M), Egon Palo (M), samt Maria von Schantz (M) reserverar sig till förmån för Sellins (M) förslag.

Beskrivning av ärendet

Bodens Hockeyförening är en ideell förening som bedriver hockeyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen är etablerad i regionen och tilldrar sig stor uppmärksamhet, inte minst från ungdomar. Bodens Hockeyförening har sitt huvudsäte i Boden och är den förening som i huvudsak nyttjar Björknäshallen. Föreningen har under en länge tid önskat att få förfoga över och sälja namnet på Björknäshallen till en samarbetspartner.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har behandlat föreningens förfrågan och har, i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer vid namnbyte av kommunala anläggningar, vid sitt sammanträde 2022-08-08 § 43 beslutat föreslå kommunstyrelsen att:

1. Föreningen Boden Hockey ges rätten att nyttja och sälja arenanamnet på Björknäshallen.
2. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens chef får i uppdrag att upprätta avtal mellan föreningen och kommunen senast 2022-08-15.



Kommunstyrelsen

3. I det upprättade avtalet ska bland annat framgå att:
- Avtalet löper under fem år från tecknandet.
 - 15 % av försäljningsvärdet tillfaller Bodens kommun (faktureras årligen).
 - 30 % av försäljningsvärdet ska oaktat gå till föreningens ungdomsverksamhet.
 - Föreningens verksamhet bedrivs på ett sätt som är förenligt med Idrottsrörelsens värdegrund (Riksidrottsförbundet) samt Bodens kommuns värderingar och ordningsföreskrifter.

Yrkanden

Johan Sellin (M) yrkar på en lydelse gällande punkt 3, tredje streck-satsen:

”Resterande del av försäljningsvärdet, dvs 85 %, ska oaktat gå till Boden Hockey som bland annat innehåller föreningens ungdomsverksamhet.”

Claes Nordmark (S), Bernt Drugge (SD), Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V), Sead Maglic (SJVP), Johan Gröhn (C), Hendrik Andersson (L) samt Inge Andersson (BA), yrkar bifall till kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordförande Claes Nordmark (S) frågar om styrelsen kan besluta enligt kultur-, fritids- och ungdomsnämndens förslag gällande beslutspunkt 1 och 2 och finner att styrelsen beslutar så. Ordförande frågar därefter om styrelsen beslutar enligt nämndens förslag gällande beslutspunkt 3 eller enligt Sellins (M) förslag och finner att styrelsen beslutar enligt nämndens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-09

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens protokoll 2022-08-08 § 43

Upplåtelse av arenanamnet på Björknäshallen

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-11-01 § 71 Förslag till riktlinjer vid namnbyte på kommunala anläggningar

Beslutet skickas till

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Avdelningschef Staffan Eklund

Undertecknat av följande personer

Claes Joachim Nordmark

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-15 15:35:41
Transaktionsidentitet: 3268D172C83FAD8999225BE5066DDE8409305FAD0C

BJÖRN ISAKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-15 15:40:16
Transaktionsidentitet: A74C47D0A3CD233346804828599BCD1C9227D032D5

INGE ANDERSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-15 16:47:50
Transaktionsidentitet: 22AF12F962220EF596C91ED9A03B30B49871ED85FD

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se